

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1856/2531

นายสม ศรีมอยา

โจทก์

บริษัทไฟโมซ่า เคมีคัลอินดัสตรี จำกัด

จำเลย

บริษัทไฟโมซ่า เคมีคัลอินดัสตรี จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าจำเลยอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้นต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ประเด็นสำคัญแห่งคดีโดยชี้แจงข้อเท็จจริงที่ฟัง เป็นยุติประกอบพยานหลักฐานในสำนวน เชื่อว่ามีมูลที่จะอุทธรณ์และชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 13,500 บาท แก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 52)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยได้ยกเอาคำเบิกความของพยานและพยานเอกสารขึ้นอ้างแล้ว ขอให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์ได้ลักเอาแอลกอฮอล์ของจำเลยไป เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์มิได้ลักแอลกอฮอล์ของจำเลยไป อันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยได้ยกเอาคำเบิกความของพยานและพยานเอกสารขึ้นอ้างแล้ว ขอให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์ได้ลักเอาแอลกอฮอล์ของจำเลยไป เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์มิได้ลักแอลกอฮอล์ของจำเลยไป อันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>